

KETENTUAN KHUSUS PROACTIVE PLUS

Ketentuan Polis ProActive Plus ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis dan tidak mempunyai hak atas pembagian laba Penanggung (distribusi surplus).

PASAL 1 HAK UNTUK MEMPELAJARI POLIS (COOLING OFF PERIOD)

Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis. Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Penanggung. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan medis (bila ada) dan Polis menjadi batal sejak awal. **Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut, maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ini.**

PASAL 2 MANFAAT PERTANGGUNGAN

Apabila Tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan maka Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Ringkasan Polis kepada Yang Ditunjuk.

PASAL 3 PERPANJANGAN

- 3.1 Masa pertanggungan ProActive Plus adalah lamanya pertanggungan sesuai dengan Macam Pertanggungan yang dipilih Pemegang Polis dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Penanggung pada akhir masa pertanggungan. Perpanjangan tersebut maksimum sampai Tertanggung mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun.
- 3.2 Penanggung mempunyai hak untuk menolak perpanjangan dengan memberitahukan secara tertulis ke alamat terakhir Pemegang Polis sesuai yang tercatat pada Penanggung.
- 3.3 Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.1, dapat dilakukan dengan cara membayar Premi sesuai dengan tarif Premi yang berlaku pada saat perpanjangan, dan tidak diperlukan seleksi ulang.

PASAL 4

MACAM PERTANGGUNGAN

4.1 Macam Pertanggungan adalah pilihan pertanggungan yang didasarkan pada lamanya masa pertanggungan yang dipilih Pemegang Polis.

4.2 Ketentuan perubahan macam pertanggungan:

(a) Umum:

- (1) Polis masih berlaku,
- (2) Dilakukan dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung,
- (3) Perubahan dapat dilakukan dalam batas waktu yang diperkenankan sesuai yang tercantum dalam Ringkasan Polis, dan
- (4) Usia Tertanggung pada saat perubahan tidak melebihi 65 (enam puluh lima) tahun.

(b) Pilihan macam pertanggungan:

Perubahan dapat dilakukan menjadi Macam Pertanggungan lain apabila disetujui oleh Penanggung.

(c) Uang Pertanggungan Polis baru:

- (1) Tidak lebih besar dari Uang Pertanggungan semula,
- (2) Tidak kurang dari batas minimal Uang Pertanggungan yang diperkenankan oleh Penanggung.

(d) Usia Tertanggung:

- (1) Perubahan dapat dilakukan berdasarkan usia baru (usia saat perubahan).
- (2) Tanggal Mulai Berlaku Polis baru ini adalah tanggal pada saat terjadinya perubahan.
- (3) Seluruh biaya yang mungkin timbul akibat perubahan tersebut menjadi kewajiban Pemegang Polis.

PASAL 5
BATAL DAN BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

5.1 Hal berikut akan menyebabkan batalnya pertanggungan :

(a) Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tercantum dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa tidak benar.

Dalam hal ini Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan pertanggungan sejak awal dikarenakan ketidakbenaran tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 5 dari Ketentuan Umum Polis.

(b) Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tercantum dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa tidak benar dikarenakan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.

Dalam hal ini Penanggung mempunyai hak membatalkan pertanggungan setiap saat karena ketidakbenaran tersebut.

5.2 Hal berikut akan menyebabkan berakhirnya pertanggungan:

(a) Tercapainya akhir masa pertanggungan,

(b) Tertanggung meninggal,

(c) Pembayaran Premi tidak dilanjutkan setelah berakhirnya Masa Leluasa oleh sebab apapun, atau

(d) Tertanggung telah mencapai usia 71 (tujuh puluh satu) tahun.

5.3 Apabila pertanggungan menjadi batal dikarenakan keadaan yang tercantum dalam Pasal 5.1(a), maka Penanggung akan mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis tanpa bunga, dikurangi dengan seluruh Manfaat Pertanggungan yang telah dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis beserta seluruh kewajiban-kewajiban Pemegang Polis lainnya yang masih tertunggak.

5.4 Apabila pertanggungan berakhir dikarenakan keadaan yang tercantum dalam Pasal 5.1(b), Pasal 5.2(a), Pasal 5.2(c), dan Pasal 5.2(d) maka Penanggung bebas dari kewajiban mengembalikan premi maupun membayar Manfaat Pertanggungan.

5.5 Apabila pertanggungan berakhir dan Penanggung telah memenuhi kewajibannya, Penanggung dibebaskan dari segala tanggung jawab yang berhubungan dengan pertanggungan tersebut.

5.6 Untuk keperluan pembatalan atau pengakhiran pertanggungan dan Polis ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebatas diharuskannya adanya putusan pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri Polis ini, dan selanjutnya Para Pihak mengesampingkan Pasal

1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang ketentuan tersebut membatasi pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih untuk menuntut pemenuhan perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.

PASAL 6 PEMULIHAN PERTANGGUNGAN

- 6.1 Ketentuan pemulihan pertanggungan:
- (a) Hanya berlaku untuk pertanggungan yang berakhir akibat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.2(c), dan tidak berlaku untuk pertanggungan yang berakhir akibat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.2(a), Pasal 5.2(b) dan Pasal 5.2(d),
 - (b) Dilakukan dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dalam kurun waktu maksimum 2 (dua) tahun sejak pertanggungan berakhir,
 - (c) Melunasi seluruh Premi yang tertunggak dan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis terhadap Penanggung (bila ada). Bunga premi dan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak dihitung berdasarkan bunga majemuk yang besarnya ditentukan oleh Penanggung,
 - (d) Menyerahkan pernyataan kesehatan dan/atau pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung sesuai ketentuan Penanggung. Pengenaan biaya untuk pernyataan kesehatan dan/atau pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Polis, dan
 - (e) Memenuhi ketentuan seleksi risiko ulang yang ditetapkan oleh Penanggung.
- 6.2 Penanggung mempunyai hak melakukan seleksi risiko ulang terhadap setiap dokumen dan informasi yang diterima oleh Penanggung.
- 6.3 Penanggung mempunyai hak untuk menolak permintaan pemulihan pertanggungan.

59 MPP
PD/xix/pol/12/2016

6 November 2017

Polis ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.